

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1427 -
1428/2538

นาย นพ สิริบุญวินิจ
นาย วีรชัย วงศ์วิเศษกิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ตามใบแต่งตั้งนายความของโจทก์ทนายโจทก์มีอำนาจถอนฟ้องและสละสิทธิ
หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์รวมอยู่ด้วยฉะนั้นทนายโจทก์จึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอถอน
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ขณะคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกาคำสั่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ทนายโจทก์ไม่มีอำนาจถอนอุทธรณ์
เพราะตามใบแต่งตั้งนายความมีข้อความแต่เพียงว่าให้ทนายความมีอำนาจสละสิทธิ
หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์เท่านั้นเมื่อทนายโจทก์ทั้งสองสำนวนใช้สิทธิอุทธรณ์แล้ว
ทนายโจทก์ไม่มีสิทธิถอนอุทธรณ์นั้นตามใบแต่งตั้งนายความและสละสิทธิหรือใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์รวมอยู่ด้วย ฉะนั้นทนายโจทก์ทั้งสองสำนวนจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอ
ถอนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-อิทธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>